

淄博市人民政府法制办公室文件

淄府法发〔2017〕48号

关于印发《淄博市地方立法草案起草工作 指导规范》《淄博市政府规章立法技术规范》 《淄博市政府立法工作流程》的通知

各区县政府法制办（局），高新区、经济开发区、文昌湖区管委会办公室，市政府各部门，各有关单位：

为了规范政府立法工作，研究制定了《淄博市地方立法草案起草工作指导规范》《淄博市政府规章立法技术规范》《淄博市

政府立法工程流程》，现印发给你们，请参照执行。



淄博市人民政府法制办公室

2017年8月10日印发

淄博市地方立法起草工作指导规范

为做好本市政府及政府部门承担的地方性法规草案、政府规章草案（以下简称立法草案）起草工作，提高政府立法质量和工作效率，根据有关法律、法规、规章的规定，结合本市实际，制定本规范。

一、起草工作应当把握的总体要求

（一）遵循《立法法》确定的立法原则。以法律、法规和其他上位法为依据，体现地方性、创新性、执行性、补充性、操作性的基本特征。地方性法规草案的内容不得与宪法、法律、行政法规、省地方性法规等上位法相抵触。政府规章草案的内容应当符合法律、行政法规和省地方性法规的规定。

（二）坚持民主立法。从本市实际出发，深入开展调查研究。采取座谈会、听证会、论证会以及向社会公开草案等方式，广泛听取机关、组织和公民的意见、建议。

（三）坚持科学立法。实行立法工作者、行政管理专家和专家学者相结合的方式，组织立法草案的起草工作。科学合理的规定公民、法人和其他组织的权利与义务以及国家机关的权力和责任。

（四）做到规范立法。按照法定权限和程序，选择合适的立法体例，保证立法目的、依据、主管部门、调整对象、适用范围、权利义务、法律责任等内容具体、明确。结构严谨，逻辑严密，文字简明、准确，符合立法技术规范。

二、起草单位和起草组织

（五）立法草案的起草。立法草案一般由提出立法项目建议的区县政府、市直部门承担起草任务。立法内容涉及两个以上部门的，应当由部门联合起草，并确定主要起草单位。重要的立法草案可以由市法制办组织起草或直接起草。专业性较强的立法草案，可以由起草单位委托有

关专家、组织起草。

（六）成立立法草案起草小组。起草单位应当成立立法草案起草小组，其成员一般由起草单位的业务科室、法规科室、执法机构有关人员和被邀请的专家学者等组成，由起草单位主要领导或分管领导担任组长，并在组长的具体组织领导下开展工作。

（七）完成立法草案起草。起草单位应当严格执行市政府年度立法计划，收集相关资料，深入开展调查研究，撰写立法草案草拟稿。依法或者根据需要举行公众听证会、专家论证会、部门协调会，通过多种渠道和以适当方式向社会公开，听取各方意见，并整理汇总各方面的意见建议。按时修改完成立法草案，形成草案初稿和起草说明等。

（八）审议。立法草案及起草说明应当经起草小组组长审核后，提交区县府常务会议或者本部门领导班子集体审议通过后，经单位主要领导签发以机关公文的形式报市法制办。

（九）起草单位向市司法局报送立法草案送审稿、起草说明时，应当同时报送的相关材料还包括：

- 1、上位法依据和国家有关政策、规定；
- 2、国内其他城市相关立法情况和经验；
- 3、立法草案送审稿引用上位法以及参考外地法规、规章内容的对照说明。修改项目还应附上法规、规章修改前后条文对照表；
- 4、机关、组织、公众反馈的意见建议汇总和采纳、处理情况、理由；
- 5、听证会笔录、专家论证会纪要、最新的调研成果等其他需要提供的资料。

以上相关材料应当汇编成册。

三、调研论证、征求意见和沟通协商

（十）起草小组应当把调查研究贯穿于起草工作的始终，突出对相关上位法和国家、省政策规定的学习研究，突出对国情、市情的调查研究，兼顾国内兄弟城市先行先试情况的学习考察和国外立法经验的学习

借鉴。紧密结合立法重点、难点和所要解决的主要问题，通过发现、认识和分析、研究，提出解决问题的制度安排、主要措施、有关主体的权利和义务调整等方面的意见。

（十一）立法草案草拟稿应当经起草小组组长审核同意后，广泛征求机关、组织和公民的意见。征求意见可以采取媒体公布、书面印发、座谈会、论证会、听证会等多种形式。关系人民群众切身利益的立法草案草拟稿及其起草说明，应当通过互联网等形式全文公开，广泛听取社会各界的意见。

（十二）立法草案的有关内容专业性较强或者法律关系比较复杂的，起草单位应当及时举行由专家学者参加的专题论证活动，对有关制度、措施的可行性进行研究论证，形成论证结论或倾向性意见，作为起草立法草案的重要参考依据。

（十三）立法草案的内容直接涉及公民、法人或者其他组织切身利益，有关机关、组织或者公民对立法草案内容有重大意见分歧的，或者法规草案拟设定行政许可的，起草单位应当举行公开听证会。举行公开听证会的基本程序是：

- 1、起草单位在举行听证会 10 日前公布听证会的时间、地点和内容；
- 2、公开报名，按照预定的资格条件和名额确定参加听证会的人员；
- 3、听证参加人可以就草案内容提出问题或者发表意见；
- 4、举行听证会应当全程录音，并由听证记录人制作笔录，如实记录发言人的主要观点和理由；
- 5、起草单位应当对听证会反映的各种意见进行研究分析，并对意见的处理情况作出说明。

（十四）立法草案的内容涉及区县政府或者市政府其他部门职责的，或者涉及管理体制、行政管理权、财政经费、机构编制等重大事项的，起草单位必须书面征求相关部门的意见。起草单位与其他单位有不同意见的，应当充分沟通协商；经过充分协商未能取得一致意见的，起草单

位应当在立法说明中作出详细说明。

（十五）立法草案内容存在行政机关之间职权争议的，由争议各方协商解决。协商不成的，依照以下规定处理：

（1）涉及职权划分的，由有管辖权的机构编制部门提出协商意见，报本级人民政府决定；

（2）涉及执行法律、法规、规章的，由有管辖权的政府法制机构依法协调处理；涉及重大事项的，由政府法制机构提出意见，报本级人民政府决定。

四、地方立法的权限和有关行政行为的设定

（十六）地方性法规，可以就为执行法律、行政法规的规定需要根据本行政区域的实际情况作具体规定的事项，以及属于地方性事务需要制定地方性法规的事项作出规定；可以就除应当由法律规定的项以外的其他国家尚未制定法律或者行政法规的事项，先行制定地方性法规，但国家制定的法律或者行政法规生效后，地方性法规同法律或者行政法规相抵触的规定无效，制定机关应当及时予以修改或者废止。设区的市在不同宪法、法律、行政法规和本省地方性法规相抵触的前提下，可以对**城乡建设与管理、环境保护、历史文化保护**等方面的事项制定地方性法规。法律对设区的市制定地方性法规另有规定的，从其规定。

（十七）政府规章，可以就为执行法律、行政法规、地方性法规的规定需要制定政府规章的事项，以及属于本行政区域内的具体行政管理事项作出规定。设区的市制定政府规章限于**城乡建设与管理、环境保护、历史文化保护**等方面的事项。已经制定的地方政府规章，涉及上述事项范围以外的，继续有效。

（十八）符合行政许可法第十二条、第十三条的规定，尚未制定法律、行政法规的，地方性法规可以设定行政许可，但不得设定应当由国家统一确定的公民、法人或者其他组织的资格、资质的行政许可；不得设定企业或者其他组织的设立登记及其前置性行政许可；不得限制其他

地区的个人或者企业到本地区从事生产经营和提供服务，不得限制其他地区的商品进入本地区市场。地方性法规设定行政许可，应当规定行政许可的实施机关、条件、程序和期限。许可条件应当具体、可操作，避免使用兜底性、授权性规定。

（十九）地方性法规、政府规章可以在上位法设定的行政许可事项范围内，对实施该行政许可作出具体规定，但不得增设行政许可，不得增设违反上位法的其他条件。上位法已经设定行政许可但未明确实施主体、条件和程序的，地方性法规应当予以明确；上位法的许可条件较为原则、抽象的，可以予以细化。

（二十）尚未制定法律、行政法规，且属于地方性事务的，地方性法规可以设定查封场所、设施或者财物以及扣押财物的行政强制措施。法律、法规以外的其他规范性文件不得设定行政强制措施。法律对行政强制措施的对象、条件、种类作了规定的，地方性法规不得作出扩大规定。

（二十一）地方性法规可以设定除限制人身自由、吊销企业营业执照以外的行政处罚。法律、行政法规对违法行为已经作出行政处罚规定，地方性法规需要作出具体规定的，必须在法律、行政法规规定的给予行政处罚的行为、种类和幅度的范围内规定；政府规章可以在法律、法规规定给予行政处罚的行为、种类和幅度的范围内作出具体规定。尚未制定法律、法规的，政府规章可以设定警告和一定数量罚款的行政处罚。在规定处以一定幅度的罚款数额时，最低数额与最高数额之间一般不超过十倍。实施行政处罚，应当责令当事人改正或者限期改正违法行为。

（二十二）设定行政指导以实现特定行政目的，在法定职权范围内或者依据法律、法规、规章和政策的规定，以劝告、提醒、建议、协商、制定和发布指导性政策、提供技术指导和帮助等非强制方式，引导公民、法人和其他组织作出或者不作出某种行为。

（二十三）设定行政给付应当遵循有利于保护群众利益、促进社会公正、维护社会稳定的原则。行政给付是指行政机关根据公民、法人和

其他组织的申请，依照有关法律、法规、规章或者规范性文件的规定，发放抚恤金、社会保险金、最低生活保障金和其他福利等赋予物质权益或者与物质有关的权益的行为。

（二十四）立法草案内容涉及订立行政合同的，应当遵循维护公共利益、公开竞争和自愿原则，采取公开招标、拍卖或者直接磋商等方式订立。

五、有关行政行为的实施主体

（二十五）行政许可由具有行政许可权的行政机关在其法定职权范围内实施。法律、法规授权的具有管理公共事务职能的组织，在法定授权范围内，以自己的名义实施行政许可。行政机关在其法定职权范围内，依照法律、法规、规章的规定，可以委托其他行政机关实施行政许可。受委托行政机关在委托范围内，以委托行政机关的名义实施行政许可，不得再委托其他组织或者个人实施行政许可。经国务院批准，省人民政府可以决定一个行政机关行使有关行政机关的行政许可权。

（二十六）行政强制措施只能由法律、法规规定的行政机关或者法律、行政法规授权的具有管理公共事务职能的组织在法定职权范围内实施。行政强制不得委托。依据《中华人民共和国行政处罚法》的规定行使相对集中行政处罚权的行政机关，可以实施法律、法规规定的与行政处罚权有关的行政强制措施。法律、行政法规授权的具有管理公共事务职能的组织在法定授权范围内，以自己的名义实施行政强制，适用有关行政机关的规定。法律没有规定行政机关强制执行的，作出行政决定的行政机关可以申请人民法院强制执行。

（二十七）行政处罚由具有行政处罚权的行政机关在法定职权范围内实施。国务院或者经国务院授权的省人民政府可以决定一个行政机关行使有关行政机关的行政处罚权，但限制人身自由的行政处罚只能由公安机关行使。法律、法规授权的具有管理公共事务职能的组织可以在法定授权范围内实施行政处罚。行政机关依照法律、法规或者规章的规定，

可以在法定权限内委托符合行政处罚法第十九条规定条件的组织实施行政处罚。受委托组织在委托范围内，以委托机关名义实施行政处罚，不得再委托其他任何组织或者个人实施行政处罚。

六、法律责任的设定

（二十八）立法草案设定法律责任，应当同禁止性规范、义务性规范相对应。违反禁止性规范或者不履行义务性规范的，应当承担相应的法律责任。设定法律责任，应当体现过罚相当的原则，切实可行，便于操作。不同的违法行为在性质、情节和社会危害程度方面基本相当的，在同一立法草案或者不同法规、规章中设定的法律责任应当基本相当。

（二十九）上位法已经明确规定法律责任的，立法草案不再重复规定，但可在法律责任部分第一条作出衔接性规定。政府规章草案对违反行政管理秩序的行为，法律、行政法规和地方性法规尚未作出罚款规定，省人民政府和设区的市人民政府制定的规章需要设定罚款的，设定罚款的限额为 10 万元。但是，涉及公共安全、生态环境保护、有限自然资源开发利用以及关系人身健康、生命财产安全方面的违反行政管理秩序的行为，设定罚款的限额为 20 万元。法律、行政法规和地方性法规已经设定了罚款，规章需要在其范围内作具体规定的，不适用上述罚款数额规定。立法草案不得设定刑事责任，一般也不设定民事责任。

（三十）立法草案规定行政处分，应当遵守行政许可法、行政处罚法、行政复议法、国家公务员法、行政监察法、公务员行政处分条例、财经违法行为处罚处分条例等法律、行政法规的有关规定。

七、授权制定法规、规章配套规范性文件

（三十一）某项制度对地方性法规、政府规章的实施具有实质性影响，但不宜或者难以在立法草案中具体规定、完整表述的，地方性法规草案可以授权区县人民政府或者市政府有关部门制定配套规范性文件；政府规章草案可以授权区县人民政府或者市政府有关部门制定配套规范性文件。

（三十二）立法草案授权制定配套规范性文件的，起草单位应当事先与有关制定主体进行沟通、协商，达成一致意见。

（三十三）地方性法规、政府规章配套规范性文件一般应当在法规实施后一年内制定并公布实施。配套规范性文件的制定程序和基本要求，按照省、市有关行政规范性文件管理的规定执行。

八、起草立法说明

（三十四）立法草案送审稿的立法说明由起草单位负责，其内容应当包括立法的必要性和可行性、起草的基本过程、草案主要内容、主要依据和设定的主要制度、措施以及公开征求意见和部门协调的有关情况等。立法草案送审稿起草说明应当全面、充分、透彻、详实，应说尽说，说明字数不作限制。阐述立法的必要性和可行性，要以说明立法背景、立法目的为重点，讲清楚本市在实践中出现了什么问题、有什么影响，解决问题的策略等；阐述起草过程，应当符合立法法的基本程序规定，体现开门立法、民主立法的要求；阐述草案主要内容，要着重说明适用范围、实施主体、行政行为的设定、公民权利保护等内容。主要依据，是指依照的所有上位法名称、条文内容等；参考依据，是指是否借鉴了其他城市的做法及其内容，是否采用了专题论证结论及其内容等。公开征求意见情况，要如实反映公开征求意见的方式方法，明确反映公众对立法草案或者主要内容的认可程度，比较集中的意见建议和不同意见要详细说明；部门协调情况，要着重说明财政、编制和与立法内容联系紧密部门的不同意见和协调结果。

（三十五）提交市政府常务会议审议的立法草案的起草说明由起草部门起草，报市政府法制机构审查。主要包括立法的必要性、起草的主要过程、主要内容及其依据、报请由市政府决定的有关事项等。立法草案起草说明的字数一般控制在 3000 字以内。需要作特别说明的，字数可适当增加。

淄博市政府规章立法技术规范

第一部分 基本规范

一、名称的表述

（一）基本要求

规章的名称应当完整、准确、简明，能够集中体现实质内容，反映适用范围和基本体例，除以书名号引用上位法名称的情形外，一般不使用标点符号。

（二）构成要素

名称一般由适用范围、规范事项、基本体例三要素构成。如《淄博市小型水库管理办法》，“淄博市”为适用范围，“小型水库管理”为规范事项，“办法”为基本体例。

（三）题注

文件的发布日期、制定机关、文种和文号应当以括号形式置于名称之下。如：《淄博市餐厨废弃物管理办法》的题注为：2016年1月29日淄博市人民政府令第97号发布。

二、基本体例

规章一般称为“办法”、“规定”、“决定”、“实施细则”等，不得称为“条例”。

（一）为贯彻法律法规，根据本行政区域实际情况而作出的具体、详细的规范，一般使用“实施细则”、“实施规定”或“实施办法”等，如《淄博市实行最严格水资源管理制度实施办法》；

（二）对某类、某种社会关系或者某项工作作出的比较全面的规范，一般使用“办法”，如《淄博市社会医疗急救管理办法》；

（三）对某一具体事项作出的专项性规范，一般使用“规定”，如《淄

博市禁止乱贴乱画乱挂规定》;

(四)对某一重要事项或重大行动作出的部署性规范,一般使用“决定”,如《淄博市人民政府关于公布保留和调整市级行政审批事项的决定》。

此外,根据实际情况急需立法,而制度论证又尚未成熟的,实践中可使用“暂行办法”或“暂行规定”的体例,但应当在具体条文中明确暂行期限,暂行期限不超过3年。

三、规章的结构形式

(一)一般原则

规章一般不分章、节,但内容复杂的除外。

(二)设章、节的情形

1、设章应当符合两个情形:一是内容较多,篇幅较长,条文超过30条以上;二是各章内容相对独立,章内各条文内容具有紧密关联性,每一章条文一般不少于三条。

2、设节应当符合两个情形:一是已设有章的情形且章内条文数量较多、内容复杂,确有必要分成若干部分表述;二是每一章的节数不少于两节,每一节的条文一般不少于三条。

(三)章、节标题的表述

1、每章都应当有能够概括本章的全部内容或者范围的标题。各章之间应当以序数形式连贯排列,冠以“第一章”、“第二章”等。

2、每节都应当有一个能够准确反映和概括其内容的标题,表述要求与章标题相同。每章中的节应按独立的序数排列,即每章都从第一节起编,冠以“第一节”、“第二节”等。

(四)条、款、项、目的情形

1、条

(1)每个条文的内容都应当具有相对的独立性和完整性。一个条文一般规定一项内容,同一项内容一般规定在同一个条文中。

(2) 每条都要设法条序数，冠以“第一条”、“第二条”等。

(3) 可以设置条标题。条标题应当能够准确反映和概括条文内容，在法条序数后加括号表述。

2、款

(1) 款隶属于条。一条内容包含两层以上互相关联的意思，并不宜再划分为两条时，应当分款。一款内一般规定条中的一层意思，同一层意思的内容一般规定在同一款中。款以自然段的形式出现，不采用序数编码的形式。

(2) 一个条文可以根据内容和层次设置多款，但一般不宜超过四款。

3、项

(1) 没有分款的条，或者包含两层以上意思的款，都可以分项。项的内容不具有相对的独立性和完整性，各项的内容必须与列项的叙事内容相联系，才能表达完整的意思。从内容上看，通常在列举、分类时使用项的结构。项以汉字基数词加括号形式分多段表达，如（一）（二）（三）……。

(2) 分项的方法可以归纳为以下三种：

①择一分项法。是指所列举的若干项中，只要具备其中之一的条件或情形，就可以满足该条或该款适用的条件。多用于表述需要承担或者追究法律责任的条款等。

②全备分项法。是指所列举的若干项中，各项条件或情况必须全部具备，缺一不可，才能满足该条或该款的适用条件。多用于表述资质条件、资格条件、合同条件等。

③并列分项法。是指分项所列事项之间是并列列举的关系，其性质既不是择一，也不是全备。多用于列举职责、权利、义务、种类、禁止性行为等，或者用于定义解释条款。

4、目

(1) 在一项中需要列举若干内容的，可以分目，目一般以阿拉伯数

字形式分多段表达，如 1 2 3 ……。

(2) 目的表述分类与项相类似。除非确有必要，规章中一般不设置目。

第二部分 通用条文表述规范

参照全国人大常委会法工委 2012 年 12 月发布的《立法工作规范手册》中有关立法语言表述的规定，并考虑到规章制定过程中实际情况，规章通用条文语言文字的表述规范应当按以下规定执行。

一、目的与依据

(一) 立法目的的表述规则

立法目的往往具有多项内容，需要用多层含义句式表述，从各层意思之间的逻辑关系来看，一般采用由具体到抽象、由直接到间接、由微观到宏观的顺序来排列。表述模式一般为“为了……”。

(二) 立法依据的表述规则

要求明确表述立法依据的名称，不提倡虚写，主要有以下两种形式：

1、对上位法全部内容作出具体规定的，立法依据以书名号援引直接上位法全称；

2、对上位法部分内容作出具体规定的，应当在上位法名称之后表明“的有关规定”或上位法名称之后表明具体条文的规定。

对没有直接上位法依据的，也可以表述为“根据有关法律、法规”。

法律、法规、省政府规章及国务院的重要政策，可以作为市政府规章的立法依据。

(三) 事实依据的表述规则

事实依据是指地方的实际情况，一般表述为“结合本市实际”。

二、适用范围

(一) 规章的适用范围是指规章适用的地域、对象和行为。

规章适用的地域，是指规章适用的区域范围，一般表述为“本市行

政区域内”；

规章适用的对象，是指规章所调整的特定的人或者组织，一般表述为“公民”、“法人”、“其他组织”；

规章适用的行为，是指规章调整的行为，一般表述为“从事……活动”。

（二）适用范围的具体表述规范

1、如果要加强管理行为（活动），内容多、句式较长的，一般表述为“……，适用本规定（或者办法等）”；

内容简洁、句式较短的，也可以表述为“本规定（或者办法等）适用于……”。

2、对部分事项不属于规章适用范围的除外规定，根据不同情况，按照下列规定表述：

（1）在适用范围之后直接表述“但是，……除外”；

（2）在适用范围之后，转款规定“××（同位法）对……另有规定的，从其规定”；

（3）在适用范围之后，转款规定“……（事项），不适用本规定（或者办法等）”。

3、对不宜直接纳入规章调整范围的事项，除行政许可、行政强制、行政处罚等需要依法授权的事项外，可以在附则部分规定参照适用，表述为“……（事项），可以参照本规定（或者办法等）执行。”对地域范围的适用条款，不宜规定其他地域参照适用。

三、定义条款

（一）贯穿规章始终的基本概念，其定义一般放在立法目的和依据条款之后，列为第三条。

表述为：本规定（或者办法等）所称，是指（包括）……。

（二）概念、术语只涉及分则某章节或某条文的内容时，其定义可以在该章节的开头、结尾或者有关条文中规定。

表述为：本章（本节、本条、前款）所称，是指（包括）……。

（三）涉及多个条文的概念、术语，其定义不宜在分则单个章节规定的，一般在附则中规定。

表述为：本规定（或者办法等）所称，是指（包括）……。

或者：本规定（或者办法等）中下列用语的含义：

（一），是指（包括）……。

（二），是指（包括）……。

……

四、主管部门

（一）规章中行政机关（管理机构）的表述，除可能产生歧义外，采用虚写方式，不写具体名称。根据不同情况，按照下列规定表述：

1、对人民政府，可以根据需要表述为“市和区县人民政府”、“镇人民政府、街道办事处”，一般不表述为“各级人民政府”、“县级以上人民政府”；

2、对行政管理部门，一般表述为“主管部门”。实践中上位法已有固定表述的某些部门，仍保留原有法定表达方式，如“公安机关、海关、财政部门、民政部门、司法行政部门等”；

3、法律法规授权履行监督管理职能的组织机构，表述为“机构”。

（二）行政管理类的规章应当明确规定行政主管部门。根据不同情况，按照下列规定表述：

1、单个主管部门的，表述为“××（行政主管部门）负责……工作”；

2、有多个主管部门的，需要明确各自职责的，一般分款表述为“××（行政主管部门）负责……工作”、“××（行政主管部门）负责……工作”、“××（行政主管部门）负责……工作”；

3、既有主管部门又有协同部门的，表述为“××（行政主管部门）负责……工作”，另设一款表述“××、××、××等部门，应当按照各自职责开展……工作”或者“××、××、××等相关行政部门在各自

职责范围内，做好……的相关工作”。

（三）法律、法规授权具有管理公共事务职能的组织履行行政管理权的，应当在总则中表述被授权组织的名称及职权范围，表述为“××（被授权组织）负责……的管理工作”。

（四）规章规定行政机关可以委托具有管理公共事务职能的组织行使行政管理权的，应当在总则中表述委托的行政机关、受委托的组织以及委托的事项，表述为“××（委托机关）可以委托××（受委托组织）实施日常监督管理和行政处罚”。

（五）规章中一般不单独明确各类开发区（旅游度假区）的职责，对确有必要的，可以在总则或附则中单设一条予以明确。各类开发区（旅游度假区）的名称应当明确全称表述

五、权利和义务、权力和责任

（一）规章设定公民、法人和其他组织的权利与义务，应当符合下列规定：

1、设定权利和义务应当相统一，不能只设定权利，也不能只设定义务；

2、对上位法赋予公民、法人和其他组织的权利，规章不得限制；

3、为公民、法人和其他组织设定义务时，设定的义务应当具有法律 and 法理上的依据；对公民、法人和其他组织依据上位法应当承担的义务，规章设定不得加重。

（二）规章设定行政管理部门的权力和责任，应当符合下列规定：

1、设定权力和责任应当相对应，在确保行政权力有效行使的同时，应当对其进行规范、制约和监督，并规定相应责任；

2、上位法对权力范围已经做出规定，规章需要对其进行细化的，不得随意扩大；

3、上位法对权力范围已经作出明确规定，规章一般不予引用；确需引用的，应当同时引用相对应的责任条款。

（三）规章对权利义务条款的表述，一般遵循下列规定：

1、一个条文对同一主体设定权利和义务的，应当按不同权利、义务内容分款表述；

2、一个条文就同一事项对不同主体设定相关联的权利或义务的，应当按不同主体分款表述；

3、互为权利和义务的特殊情形，可以在同一条或同一款中同时表述；

4、应当注意平衡行政管理相对人权利与义务、行政管理部门权力和责任，体现立法的公正与公平。

（四）权利和义务，也即行为模式的规范，按其性质一般可分为以下四种：

1、禁止性规范，即规定行为主体不得作出某种行为的规范。在规章中一般表述为：“禁止……”、“××不得……”等。

2、义务性规范，即行为主体按固定的条件必须为某种行为的规范。在规章中一般表述为：“××应当……”“××有义务……”“××有……的义务”、“××履行……职责”“××行使……职权”等。

3、授权性规范，即允许或授予行为主体作出某种行为的规范。在规章中一般表述为：“××可以……”、“××有权……”、“××享有……权利”、“不受……干涉”、“不受……侵犯”等。

4、倡导性规范，即提倡行为主体为某种行为或不为某种行为的规范。常用语有：“鼓励……”“保障……”“提倡……”“支持……”等。

六、法律责任

（一）无论是义务性规范，还是禁止性规范，都应当相应规定不履行义务的法律后果。设章节的规章，法律责任的位置一般置于权利义务之后、附则之前；未设章节的规章，法律责任的位置一般位于施行日期、废止事项等条文之前。但个别规章涉及义务条款比较多，为便于执行，也可以在每个义务款项之后单设一款设置法律责任。

（二）在规章中表述的法律责任主要是行政责任，包括针对不履行

义务当事人的行政处罚和针对违法违纪的行政机关工作人员的行政处分。规章中不得设定刑事责任和民事责任。

（三）同一规章或者不同规章之间，对性质、情节、后果基本相当的违法行为，设定法律责任应当相当。

（四）法律责任按照不同情况，可以采取下列表述方法：

1、对一种违法行为予以行政处罚的，表述为“违反本规定（或者办法等）第×条（第×款第×项）规定，……（违法行为）的，由××（行政处罚主体）予以……（处罚）”；违法行为难以归纳表述的，也可以不作表述，直接表述为“违反本规定（或者办法等）第×条（第×款第×项）规定，由××（行政处罚主体）予以……（处罚）”；

2、对同一主体予以相同行政处罚的，表述为：

“违反本规定（或者办法等）规定，有下列行为之一的，由××（行政处罚主体）予以……（处罚）：

（一）违反本规定（或者办法等）第×条（第×款第×项）规定，……（违法行为）的；

（二）违反本规定（或者办法等）第×条（第×款第×项）规定，……（违法行为）的；

（三）……”。

3、对多条款对应的数个违法行为，由同一主体予以不同行政处罚的，对行政处罚主体可以在每一法律责任条款中表述，也可单设一条表述为“本规定（或者办法等）第×条至第×条规定的行政处罚，由××（行政处罚主体）作出决定”。

（五）行政处罚的表述应当遵循下列规定：

1、在单个条文中，一般从轻到重表述行政处罚的种类和幅度；

2、责令改正的表述。表述处罚种类和幅度之前，应当根据《行政处罚法》关于“处罚与教育相结合”的原则，对社会危害较小，改正后能消除违法状态和影响的，应当先表述责令当事人改正或者限期改正违法

行为，再表述逾期未改正的处罚措施；

3、责令改正后的处罚不用“并处”。责令改正、限期改正违法行为不属于行政处罚种类，因此，表述责令改正或者限期改正违法行为后，应直接使用“处（可处）……处罚”的表述，不应使用“并处（并可处）……处罚”的表述；

4、对违法行为依法实施行政处罚是行政机关应当履行的法定职责，单处情况下不用“可以”，多个处罚才可以选择是否并处；

5、规章设定一定幅度的数额罚款时，最低数额和最高数额之间不超过十倍，且应当设置最低罚款数额；对违法行为的事实和情节较为清晰的，应当直接设定单一的罚款数。

（六）行政处分的表述应当遵循下列规定：

1、对行政处分的表述要明确违法行为和责任主体。其中，责任主体一般是违法的国家工作人员，表述为“直接负责的主管人员”、“其他直接责任人员”；

2、对行政处分条款一般表述为：

“××、××等有关部门及其工作人员有下列行为之一的，对直接负责的主管人员和其他直接责任人员依法给予行政处分：

（一）……；

（二）……；

……”。

（七）规章一般不设置救济性条款。

七、附则

附则是规章设章情况下的最后一章。在不设章的情形下，以下内容按顺序写在规章内容的后部。

（一）实施细则的制定

需要规章予以规范的事项，一般应当在规章中直接作出具体、明确的规定，不再规定由实施部门制定该规章的实施细则或者其他配套规范

性文件。确实需要有关行政机关制定实施规章所必须的配套性制度的，可以表述为“……的具体办法，由××（行政管理部门）制定”。

（二）过渡性条款

规章设定的行为规范，其施行将影响或者改变原合法行为或合法权利的，应当设置保留或者保护原有行为或权利的体现过渡性安排的相应条款，即规章溯及力条款。该条款可以单独设置，表述为“本规定（或者办法等）施行前……（客观存在的某种事实或者行为主体），应当在本规定（或者办法等）施行之日起××（期限）内，按照本规定（或者办法等）第×条××第款的规定，……（针对上述事实或者行为做出限制性的规范）”。

该条款也可以在施行日期后一并表述，表述为“本规定（或者办法等）自×年×月×日起施行。本规定（或者办法等）施行前……（客观存在的某种事实或者行为主体），不适用本规定（或者办法等）”或者“本规定（或者办法等）自×年×月×日起施行。本规定（或者办法等）施行前……（客观存在的某种事实或者行为主体），适用本规定（或者办法等）”。

（三）施行日期

规章应当明确规定施行的具体日期，施行的起始日一般定为某年某月的1日。表述为“本规定（或者办法等）自×年×月×日起施行”。

规章内容除因保障国家安全、重大公共利益的需要，或者发布后不立即施行将有碍法律、法规、规章和国家政策执行的除外，应当自公布之日起30日后施行。

（四）废止事项

1、凡是采用废旧立新模式制定新规章且规章名称有变化的，应当在附则中作出废止原规章的表述。

2、废止事项一般紧接在规章施行日期之后表述，并应当注明被废止规章的文号和发布日期，表述为“本规定（或者办法等）自×年×月×

日起施行。×年×月×日淄博市人民政府令第×号发布的《淄博市……》同时废止”。

（五）规章不设置立法解释条款。

第三部分 修改和废止的技术规范

一、修改的技术规范

（一）按局部修正模式进行修改

适用于基本保持原规章体例结构，修订内容较少，限于对部分条款进行修改或增删的情形。正文应当列举修改或增删条款，起草审核阶段的草案还应当附修改前后条文对照表，将原有条文与修改后条文一一对照。原文件内容不作修改的部分仍然有效，施行日期不变。修改部分的施行日期应当明确，原文件内容须根据“修改决定”修正后重新公布全文。

1、单件规章修改格式：

（1）名称：淄博市人民政府关于修改《淄博市……》的决定

（2）正文：

……（修改的简要理由），市人民政府决定对《淄博市……》作如下修改：

一、第…条（或者第…条第…款）修改为：“……”。

二、第…条增加一款，作为第…款：“……”。

三、删去第…条（或者第…条第…款）。

四、增加一条，作为第…条：“……”。

五、第…条第……款修改为两款，作为第……款、第……款：

“……。

“……。”

六、第……条、第……条和第……条中的“……”，均修改为“……”。

七、第…条（或者第…条第…款）中的“……”修改为“……”。

此外，对有关条文的文字和顺序作相应的修改和调整。

本决定自……年……月……日起施行。《淄博市……》根据本决定作相应修改，重新公布。

2、批量规章修改：

（1）名称：《淄博市人民政府关于修改部分规章的决定》，也可表述为：《淄博市人民政府关于修改〈淄博市……〉等×件规章的决定》。

（2）正文：

根据……的有关规定，市人民政府决定对下列规章作如下修改：（也可表述为：根据……的有关规定，市人民政府决定对《淄博市……》等件规章作如下修改：）

一、对《淄博市……》的修改：

1、……

……。

二、对《淄博市……》的修改：

1、……

……。

本决定自……年……月……日起施行。修改的×件规章根据本决定作相应修改后，重新公布。

（二）按废旧立新模式进行修订

适用于体例结构需作调整，或者需要修改的内容较多的情形。新文件取代原文件，原文件自然失效，不需要另行作出修改决定。修订后的文件需要重新规定施行日期。修订程序和立法技术规范，均与制定规范相同。

二、废止的技术规范

（一）应予废止的几种情况

有下列情形之一的，应当予以废止：

- 1 基本原则和主要内容与新制定或者修订后的上位法相抵触的；
- 2 基本内容已被新制定或者修订后的上位法所涵盖的；
- 3 调整对象或者主要规范事项已经不复存在的；
- 4 基本内容已经完全不适应经济和社会发展新情况的。

（二）废止的两种格式

1 单件规章的废止：

（1）名称：淄博市人民政府关于废止《淄博市……》的决定

（2）正文：

根据……（指废止的简要理由），市人民政府决定，废止市人民政府令第……号发布的《淄博市……》。

本决定自发布之日起施行。

2 批量规章废止：

（1）名称：《淄博市人民政府关于废止部分规章的决定》，也可表述为《淄博市人民政府关于废止《淄博市……》等件规章的决定》；

（2）正文：

根据……（指废止规章的简要理由），市人民政府决定对下列规章予以废止：（也可表述为：根据……，市人民政府决定对《淄博市……》等件规章分别予以废止：）

一、《淄博市……》（市人民政府令第……号）。

二、《淄博市……》（市人民政府令第……号）。

……

本决定自发布之日起施行。

第四部分 规章的相关文件

一、规章草案送审稿的报送文件

市政府相关部门和区县人民政府应当按照规章制定计划的要求，按时向市人民政府报送规章草案。报送文件除规章草案送审稿外，还包括

请示件、起草说明、征求部门意见原件、条文依据及意见采纳情况表；其中部分条文修改的规章草案应同时报送条文修改前后对照表。具体格式为：

（一）部门报送的请示件。其格式为：

《淄博市……（草案送审稿）》的送审报告

市司法局：

根据市政府×年规章制定计划，我委（办、局）在深入调研论证、反复征求意见的基础上，起草了《淄博市……（草案送审稿）》，现将草案送审稿文本及起草说明等材料报送，请予审查。

- 附件：1、《淄博市……（草案送审稿）》；
2、关于《淄博市……（草案送审稿）》的说明；
3、《法律》《法规》等上位法。

（落款部门及时间）

（联系人及联系电话）

（二）草案送审稿的起草说明。其格式为：

关于《淄博市……（草案送审稿）》的说明

一、制订《淄博市……（草案送审稿）》的必要性

（该部分主要论述制定该政府规章的必要性，可以以立法背景、立法目的为重点，讲清楚本市在行政管理实践中面临的问题、存在的危害、解决问题的主要制度安排等）

二、起草的基本过程

（该部分主要论述规章草案送审稿在拟定过程中的调研、论证情况、征求意见情况及委（办、局）集体讨论决策情况）

三、主要依据和参考资料

（该部分中的主要依据主要是上位法的依据，即法律、行政法规、地方性法规、省人民政府规章以及国务院发布的重要决策；参考资料主要是指外省、市的地方性法规和政府规章、国务院部委规章等）

四、公开征求意见及部门意见协调情况

（该部分主要论述《草案送审稿》在起草过程中的公开征求意见及部门意见协调情况，公开征求意见情况应如实反映公开征求意见的方式方法，明确反映公众对草案或者主要内容的认可程度，比较集中的意见建议和不同意见要详细说明；部门意见协调情况，主要阐述与规章立法内容联系比较密切的部门的意见及协调情况；规章内容涉及经费、人员、机构等事项的，应当征求财政、编制等部门的意见，并明确阐述财政、编制等部门的意见及协调结果）

五、主要内容

（该部分主要论述适用范围、实施主体、行政行为的设定、公民权利保护、法律责任设定等，主要内容可分点表述。）

（三）草案送审稿的条文依据及意见采纳情况表。其格式为：

《淄博市……（草案送审稿）》条文依据及意见采纳情况表

规章条文	主要依据或参考资料	征求意见及采纳情况
第一条……（条文内容）	新设（或表述为依据《××》（法律、法规或省政府规章）第×条规定）	××部门认为：“……”（具体意见）；对该条意见，本部门认为……（同意的表述为采纳；不同意的应当表述不采纳的理由）
第二条……		
……		

（四）草案送审稿条文修改前后对照表。其格式为：

《淄博市……（草案送审稿）》条文修改前后对照表

修改前	修改后	备注（修改的主要理由、依据等）
第×条……（条文内容）	第×条……（条文内容）	
	增加一条作为第×条…… （条文内容）	
第×条……（条文内容）		
删去		
……		

二、规章草案的报送文件

规章草案的报送文件，一般指市政府法制办报送市政府常务会议审议的材料，除规章草案文本外，一般应当包括草案的起草说明，其中部分条款修订的规章草案送审稿还应当报送条文修改前后对照表。具体格式为：

（一）起草说明。其格式为：

关于《淄博市……（草案）》的说明

起草说明的第一段主要论述规章制定的必要性，一般包括立法背景、立法目的以及上位法的主要依据。

起草说明的第二段主要论述制定过程，一般包括：规章是否属于制定计划内的项目，部门的上报时间，法制办征求意见的形式和主要过程；草案的修改过程及法制办的主要协调过程，条文的章节情况，主要内容等。

起草说明的第三段，分点对条文的主要内容进行介绍，主要包括适用范围、实施主体、行政行为的设定、公民权利保护、法律责任设定等。需要注意两点：1、如果规章的内容中涉及机构、编制、资金等事项的，应当特别说明；2、部门或区（县）政府对部分条文内容有分歧意见，应当详细阐述具体意见、协调过程、法制办的倾向性意见及理由。（如果属于对部分条款修订的规章草案的说明，应当针对修改的主要条文予以说明）

（二）规章草案条文修改前后对照表。其格式为：

《淄博市……（草案）》条文修改前后对照表

修改前	修改后
第×条 ……（条文内容）	第×条 ……（条文内容）
	增加一条作为第×条 ……（条文内容）
第×条 ……（条文内容）	
	删去
……	

三、规章发布的文本格式

淄博市人民政府令

第 号

《淄博市……》已经×年×月×日市人民政府第×次常务会议审议通过，现予发布，自×年×月×日起施行。

市长
年 月 日

淄博市政府立法工作流程

立 项

- 1、市司法局征集立法项目；
- 2、向市司法局办报请立项；
- 3、市司法局在调研论证的基础上拟定市政府立法计划草案；
- 4、立法计划草案报请市政府批准。



起 草

- 5、有关部门按立法计划组织起草；
- 6、有关部门广泛征求有关机关、组织和公民意见，协调相关部门意见；
- 7、向市司法局报送送审报告、立法草案、立法说明及其他有关材料。



审 查

- 8、市司法局根据草案情况确定予以办理、缓办或退回；
- 9、市司法局与起草单位对草案进行初审；
- 10、广泛征求有关机关、组织、专家和社会公众的意见，网上征求意见不少于30日。重要立法草案召开听证会、论证会，并对意见采纳情况进行反馈；
- 11、市司法局组织召集协调会，协调有关意见；
- 12、市司法局与起草单位对立法草案进行再审；
- 13、市司法局组织部门会签，对会签意见进行协调，形成草案修改稿和送审报告；
- 14、市司法局召开主任办公会审议，修改后形成审议稿；
- 15、市司法局主要领导向市政府分管市长汇报。



审 议

- 16、根据分管市长意见提交市政府常务会议审议；
- 17、市政府常务会议审议；
- 18、市司法局会同起草单位根据市政府常务会议意见修改，报市政府领导签署。



公 布

- 19、市政府公布规章，法规草案提请市人大审议；
- 20、市政府规章由法制办分别向国务院法制办、省政府、市人大进行备案；
- 21、召开市政府规章新闻发布会；
- 22、市政府网站、淄博日报登载市政府规章。